

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

นายสิริวิชญ์ เสรีวิวัฒน์

ผู้ร้อง

8099/2559

ป.วิ.อ. มาตรา 15, มาตรา 90

ป.วิ.พ. มาตรา 173 วรรคสอง (1)

คดีนี้ผู้ร้องยื่นคำร้องขอปล่อยตัวอ้างว่า เจ้าพนักงานคุมขัง ฐ. ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2558 เวลา 12 นาฬิกา ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2558 เวลา 13 นาฬิกา โดยมีชอบด้วยกฎหมาย ส่วนคดีก่อนผู้ร้องยื่นคำร้องว่า เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2558 จนถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2558 เจ้าพนักงานคุมขัง ฐ. ขณะเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลโดยมิชอบด้วยกฎหมาย เมื่อการคุมขัง ฐ. คดีนี้และคดีก่อนเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันและต่อเนื่องกัน ประเด็นแห่งคดีจึงเป็นเรื่องเดียวกันว่า ในช่วงเวลาดังกล่าวเจ้าพนักงานคุมขัง ฐ. โดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ โดยไม่จำเป็นต้องคำนึงว่าการคุมขัง ฐ. นั้น เจ้าพนักงานผู้จับจะมีหมายจับ ฐ. หรือไม่ เพราะไม่ว่าจะมีหมายจับหรือไม่ก็ตาม ผู้ร้องก็อ้างว่าเป็นการคุมขังโดยมิชอบด้วยกฎหมายทั้งสิ้น คำร้องคดีนี้จึงเป็นคำร้องซ้อนกับคำร้องคดีก่อนตาม ป.วิ.พ. มาตรา 173 วรรคสอง (1) ประกอบ ป.วิ.อ. มาตรา 15

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ศาลคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ไต่สวน แล้วมีคำสั่งปล่อยตัวนายธเนตร ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 90

ศาลชั้นต้นมีคำสั่ง ให้ยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของผู้ร้องว่า คำร้องของผู้ร้องคดีนี้เป็นคำร้องซ้อนกับคำร้องของผู้ร้องตามคดีหมายเลขแดงที่ 98/2558 ของศาลชั้นต้น ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 173 วรรคสอง (1) ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15 หรือไม่ โดยผู้ร้องฎีกาว่า ข้อเท็จจริงขณะยื่นคำร้องคดีนี้ปรากฏว่าเจ้าพนักงานชุดจับกุมมิได้นำตัวนายธเนตรมอบให้พนักงานสอบสวนทันที และได้แจ้งข้อกล่าวหาแก่นายธเนตร กรณีดังกล่าวเป็นกรณีที่เจ้าพนักงานอ้างว่าจับกุมโดยมีหมายจับ แต่มิได้ดำเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มูลเหตุคดีนี้จึงต้องพิจารณาการจับกุมตามหมายจับโดยพิจารณาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเป็นหลักว่าเป็นการคุมขังชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ อันถือเป็นอีกเหตุหนึ่งต่างหากจากคดีเดิม และเป็นเหตุที่เกิดขึ้นใหม่เนื่องจากมีข้อเท็จจริงเปลี่ยนแปลงจากเดิม คำร้องคดีนี้จึงมิใช่เรื่องเดียวกับคดีหมายเลขแดงที่ 98/2558 ของศาลชั้นต้นนั้น เห็นว่า คดีนี้ผู้ร้องยื่นคำร้องขอปล่อยตัวนายธเนตรอ้างว่า เจ้าพนักงานคุมขังนายธเนตรตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2558 เวลา 12 นาฬิกา ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2558 เวลา 13 นาฬิกา โดยมีชอบด้วยกฎหมาย ส่วนคดีหมายเลขแดงที่ 98/2558 ของศาลชั้นต้น ผู้ร้องยื่นคำร้อง

ว่า เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2558 จนถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2558 เจ้าพนักงานคุมขัง นายธนเนตรขณะเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลสิรินธรโดยมิชอบด้วยกฎหมาย เมื่อ การคุมขังนายธนเนตรคดีนี้และคดีหมายเลขแดงที่ 98/2558 ของศาลชั้นต้น เกิดขึ้น ในช่วงเวลาเดียวกันและต่อเนื่องกัน ประเด็นแห่งคดีตามคำร้องคดีนี้และคดี หมายเลขแดงที่ 98/2558 ของศาลชั้นต้น จึงเป็นเรื่องเดียวกันว่า ในช่วงเวลาดัง กล่าวเจ้าพนักงานคุมขังนายธนเนตรโดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ โดยไม่จำเป็นต้อง คำนิ่งว่า การคุมขังนายธนเนตรนั้น เจ้าพนักงานผู้จับจะมีหมายจับนายธนเนตรหรือไม่ เพราะไม่ว่าจะมีหมายจับหรือไม่ก็ตาม ผู้ร้องก็อ้างว่าเป็นการคุมขังโดยมิชอบด้วย กฎหมายทั้งสิ้น เมื่อผู้ร้องยื่นคำร้องเรื่องเดียวกันต่อศาลเดียวกัน คำร้องของผู้ร้องคดี นี้จึงเป็นคำร้องซ้อนกับคำร้องของผู้ร้องตามคดีหมายเลขแดงที่ 98/2558 ของศาล ชั้นต้น ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 173 วรรคสอง (1) ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15 ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษา มานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาของผู้ร้องฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(ไมตรี สุเทพากุล-นิพนธ์ ใจสำราญ-เอกชัย เหลี่ยมไพศาล)

ศาลอาญา - นายโกสินทร์ ฤทธิรงค์

ศาลอุทธรณ์ - นายตั้งใจ ศาสตร์ศศิ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น๒99/2558หมายเหตุ

ต้น